

1500320-69.2022.8.26.0627

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Teodoro Sampaio

Foro: Foro de Teodoro Sampaio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... casa quando foi abordado e preso por um tráfico. Contudo, antes disso Sivaldo já o havia encontrado e o ameaçado de morte. Ele teria o abordado, o levado ao balneário e o agredido. Sobre os fatos, disse que não os cometeu. No dia dos fatos, estava em casa. Afirma que os policiais estão lhe imputando um crime que o praticou. Confirma que passava no local pois era caminho para ir à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Teodoro Sampaio

Foro de Teodoro Sampaio

Vara Única

Avenida Manoel Guirado Segura, Nº 2080, Teodoro Sampaio-SP - cep 19280-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500320-69.2022.8.26.0627 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500320-69.2022.8.26.0627

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2116014/2022 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO,

24623533 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 2116014 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS MARQUES ROSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação porque em 28 de abril de 2022, por volta das 00h44min, na Rua José Silva, n. 2364, bairro Estação, nesta cidade e comarca de Teodoro Sampaio/SP, MATHEUS MARQUES ROSA, qualificado à fl. 31, atualmente preso¹, logo depois de subtrair a motocicleta Honda/CB 300R, vermelha, placa AWW6457 Teodoro Sampaio/SP, avaliada em R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)², pertencente à vítima Antônio Marcos Toffanni, empregou grave ameaça contra Jean Kleber Toffanni, consistente no uso de arma branca (faca), a fim de assegurar a detenção da coisa para si ou para outrem.

A denúncia foi recebida. O réu apresentou resposta à acusação. Confirmação do recebimento da denúncia a fls. 171/172.

Foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento, com colheita de prova

oral e interrogatório do réu.

Em suas alegações finais o Ministério Público postulou a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa do réu pugnou pelo reconhecimento de nulidades, pela absolvição do acusado em virtude da insuficiência de provas, bem como fez considerações subsidiárias a respeito da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Fundamentação

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

Não há, como pugnou a defesa, nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial pela vítima e pelas testemunhas. Ainda que o procedimento não tenha respeitado exatamente o que descrito no CPP, não vislumbro que tal situação tenha dado azo a nulidade, como defende a defesa.

Isto porque o procedimento não foi a única instância em que a vítima e a testemunha reconheceram o acusado. Em audiência, eles novamente reconheceram, sem qualquer sombra de dúvidas, o acusado como o autor do delito. Ainda, o reconhecimento não é a única prova sobre a qual se baseia a acusação.

Desta feita, não há nulidade no processo, seja pelo reconhecimento ou por qualquer outra causa.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos está comprovada nos autos, a teor boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de reconhecimento de objeto (fls. 16), auto de exibição e apreensão (fls. 17), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 20/21 e 25/26), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do réu.

Em juízo, a vítima Antônio Marcos disse que estava viajando na data dos fatos.

Conta que havia um pedreiro trabalhando na casa. Seu filho não estava na casa, que estava em obra. Contudo, foi ao local pegar alguns bens, quando visualizou o crime.

Seu genro, que é policial militar, conseguiu pegar a moto de volta. Ficou sabendo dos fatos por Jean, que ligou para si na data dos fatos. Jean relatou que, ao sair do curso, resolveu passar em frente da casa. Ao chegar, encontrou a porta

arrombada. Encontrou o criminoso dentro da casa. Indagado, o criminoso teria ido embora da casa. O criminoso estava com uma chave de fenda ou uma faca na mão. Não se lembra se Jean relatou alguma ameaça. Se lembra só que ele relatou estar com a faca. Estava fora de casa há 2 dias. Levaram também os capacetes da moto, somente conseguindo recuperar um deles. Jean não viu o criminoso sair com a moto. Quando ele chegou, a moto já havia sido furtada e o criminoso estava no local tentando subtrair mais bens. Seu genro policial é Sivaldo.

Em juízo, a vítima Jean Kléber disse que reconhece o acusado, com absoluta certeza, como o indivíduo que compareceu em sua residência e lhe ameaçou com uma faca. No dia e hora dos fatos, estava indo à casa de seu pai. Ao chegar lá, estranhou o portão estar aberto. Lá chegando, viu o acusado saindo. Indagou porque ele estava saindo de lá, e ele respondeu que simplesmente estava aberto. Por reflexo, o acusado teria apontado a faca para o depoente. Viu o acusado no quintal. Ao que se lembra, era uma faca de cozinha de serra, preta. Ele apontou a faca para si, de lado. Estava de frente para o réu, sendo que depois ficou de lado e apontou a faca para si. Após, ele foi embora andando rápido, olhando para trás. Não sabe se ele estava tirando roupas da casa. Não viu o acusado sair com a motocicleta. Não houve ameaça verbal. Onde viu o acusado estava claro. Não viu tatuagem no réu. Ao que se lembra, ele usava um shorts amarelo e uma blusa azul. A motocicleta foi apreendida no dia seguinte, por volta das 16 horas. Na delegacia, fez o reconhecimento fotográfico do autor. Somente lhe mostraram uma fotografia.

A testemunha Roberto, policial militar, disse que somente participou da localização da motocicleta. Estava de serviço quando foi irradiado via COPOM que o policial

Sivaldo havia solicitado apoio a uma abordagem de um indivíduo numa motocicleta. No local, estava apenas a motocicleta e o policial Sivaldo, que estava de folga no dia. Em contato com o policial, esse disse que teria visto o rapaz com a motocicleta. O motociclista, quando percebeu que o policial estava olhando, passou a acelerar a moto. Após, em perseguição, o motociclista acabou caindo da moto e se evadiu. Depois, o policial informou que a moto havia sido furtado por seu sogro. Sivaldo disse que reconheceu o motociclista como Matheus, que é conhecido dos meios policiais, inclusive por subtração de veículos. Sivaldo disse que Matheus estava com capacete, com a viseira aberta, que no momento da queda acabou se desprendendo da cabeça do motociclista.

A testemunha Wesley, policial militar, afirma que conversou com Jean, filho da vítima. Este lhe narrou que a casa estava vazia e que um criminoso teria lá entrado e furtado uma motocicleta. Não se recorda se ele disse que teria visto o indivíduo, nem a respeito da ameaça com faca.

A testemunha Natália conta que estava indo com Jean para a casa do pai. Quando chegaram ao local, o acusado Matheus estava saindo, com uma faca na mão. Ao ser indagado por Jean porque estaria lá, ele teria dito simplesmente que a casa estava aberta. Também apontou a faca para Jean, em atitude ameaçadora. Era uma faca de serra. Não viu ele subtrair a motocicleta. Quando viram o acusado, ele estava saindo da cozinha. O acusado estava com uma blusa azul escura e shorts amarelo, ao que sabe do "Bob Esponja". Não reparou se ele tinha tatuagens. Não viu ele com a moto. A testemunha, antes de iniciar seu depoimento, reconheceu sem sombra de dúvidas ser o réu o indivíduo visualizado na casa.

A testemunha João disse que via o acusado passar na rua algumas vezes, quando o depoente estava na frente da casa, olhando para si. Ele passava olhando as casas no local. Ouviu dizer que Jean teria encontrado o acusado com uma faca, saindo da casa.

A testemunha Sivaldo, policial militar, disse que estava de folga e viu o veículo que havia sido subtraído da casa da vítima. Quando o denunciado o avistou, por saber que era policial militar, acelerou a moto, se desequilibrou e caiu da moto. Após, se evadiu. O depoente não conseguiu abordar o acusado. Informou então os policiais que estavam na ativa. Ouviu o relato de Jean, referente à ameaça. Visualizou o réu com moto um ou dois dias depois. Ele estava de capacete, mas quando caiu tirou o capacete. Afirma que o réu era quem pilotava a moto, sem sombra de dúvidas. Não conseguiu correr atrás do acusado pois estava com dengue. A motocicleta foi reconhecida porque sabia que era de seu sogro, e era usada por sua esposa. Também sabia a respeito do crime. O réu caiu há aproximadamente 3 metros do depoente, quando tentou passar em alta velocidade do quebra-molas. Não lembra a roupa que o réu utilizava.

O réu Matheus nega ter cometido o delito. Afirma que está sendo acusado porque tem passagens pelo sistema penitenciário. Vem sofrendo ameaças por parte dos policiais e amigos deles. No dia dos fatos, estava voltando para casa quando foi abordado e preso por um tráfico. Contudo, antes disso Sivaldo já o havia encontrado e o ameaçado de morte. Ele teria o abordado, o levado ao balneário e o agredido. Sobre os fatos, disse que não os cometeu. No dia dos fatos, estava em casa. Afirma que os policiais estão lhe imputando um crime que o praticou. Confirma que passava no local pois era caminho para ir à barbearia cortar o cabelo. Afirma que Jean está lhe acusando porque teve um relacionamento com a namorada dele. Diz que tem várias tatuagens, o que não foi dito pela vítima. Não é habilitado para dirigir moto e não sabe dirigir. Não afirma que eles podem o estragar confundindo. Aduz que eles o querem prejudicar pelo relacionamento anterior com a namorada da vítima. Afirma que teve um celular que foi incinerado por um erro judiciário. Aduz que não disse a respeito do relacionamento pois estava sendo ameaçado e coagido. Esclarece que o município é pequeno e todos se conhecem e os policiais querem lhe prejudicar.

Pois. Não há que se falar em insuficiência de provas para corroborar a condenação do réu. O relato firme da vítima, comprova com segurança que o réu participou da conduta delitiva, confirmando sua autoria.

Os relatos, analisados em conjunto, lançam clareza sobre a dinâmica dos fatos, que restou bem delineada. Em um crime patrimonial, praticado sem a presença de

outas testemunhas, a palavra da vítima tem especial importância, principalmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios. Nesse sentido é a jurisprudência, inclusive do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ROUBO TENTADO VERSUS CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. SAÍDA DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. TEORIA DA APPREHENSÃO OU AMOTIO. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, é de grande valia, especialmente quando esta descreve, com firmeza, o 'modus operandi'; A retirada do bem subtraído da esfera de vigilância da vítima, ainda que momentaneamente, em consonância com a teoria denominada 'amotio', acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, acarreta a plena consumação do delito. (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 985418-4 - Curitiba - Rel.: Juiz Jefferson Alberto Johnsson - Unânime - J. 11.04.2013)

(TJ-PR - APL: 9854184 PR 985418-4 (Acórdão), Relator: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 11/04/2013, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1092 06/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

ROUBO - Denúncia acolhida integralmente - Recurso defensivo buscando a absolvição por falta de provas ou a desclassificação dos fatos para o crime de furto tentado - Descabimento - Prova da autoria inquestionável diante da confissão do apearante e da palavra da vítima - Roubo devidamente tipificado - Subtração promovida mediante grave ameaça à vítima - Condenação mantida - Correção da pena, diante de evidente erro material - Prescrição punitiva operada - Recurso provido, em parte, para corrigir a pena, com extensão ao co-réu não apelante e, seguida, julgar extinta a punibilidade do réu Abson em razão da prescrição da pretensão punitiva, com recomendação. .

(TJ-SP - APR: 10300733000 SP, Relator: André de Almeida, Data de Julgamento: 04/04/2008, 1ª Câmara de Direito Criminal B, Data de Publicação: 11/04/2008)

Nesse sentido, do relato da vítima se extrai com clareza a dinâmica dos fatos. Tem-se que o réu, na hora e data dos fatos, logo depois de ter subtraído a motocicleta, ameaçou Jean Kleber com uma faca. Isto ocorreu quando ele saía do imóvel a vítima chegava em casa, acompanhado de sua namorada.

Neste momento, o réu sacou uma faca e apontou-a para Jean, ameaçando-o a fim de assegurar que pudesse efetivamente se evadir do local.

A versão do acusado de que não foi o autor do delito resta absolutamente desassociada do conjunto probatório. Destarte, sua negativa vazia não pode prosperar diante do vasto conjunto probatório amealhado pela acusação.

Ressalte-se novamente que não há irregularidade no reconhecimento por meio de fotografia, vez que a regra do artigo 226 do CPP não representa comando imperativo, mas recomendação do procedimento. Nesse sentido:

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. CONDUTA ANÁLOGA AO ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. ART. 226 CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.

IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. Apelação interposta pelos adolescentes. Pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Inadmissibilidade. Execução imediata da medida que se impõe, à luz de sua finalidade pedagógica. Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal. Inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP que não torna nulo o ato. Formalidades que consistem em mera recomendação. Reconhecimento do infrator que consubstancia apenas um dos elementos de formação do convencimento judicial. Debilidade probatória não configurada. Imagens da câmera de segurança que não são suficientes para afastar a autoria do ato infracional. Reconhecimento pessoal dos adolescentes em juízo. Declaração da vítima em consonância com o depoimento policial e demais elementos de convicção coligidos sob o crivo do contraditório. Medida socioeducativa adequadamente imposta. Gravidade da infração e peculiaridades do caso concreto que evidenciam a necessidade da imposição de medida mais severa. Condições subjetivas dos representados manifestamente desfavoráveis ao cumprimento de medida em meio aberto. Necessidade de intensa intervenção estatal. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 15030294120208260015 SP 1503029-41.2020.8.26.0015, Relator: Daniela Maria Cilento Morsello, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 23/02/2021)

Desse modo, tendo em vista o seguro reconhecimento do réu pela vítima e pela testemunha presencial, a versão do réu não se sustenta. O delito, portanto, restou bem delineado. Tem-se que o acusado, em momento anterior à ameaça, havia subtraído a motocicleta do local e retornado para tentar coletar outros bens. No entanto, foi surpreendido pela chegada de Jean. Ato contínuo, para se evadir, o réu ameaçou Jean com uma faca e saiu do local. Assim, evidente a conduta típica: primeiro, o réu subtraiu o bem e, depois, para assegurar sua impunidade, ameaçou a vítima, como descrito no artigo 157, §1º, do Código Penal.

Por fim, o delito se consumou, tendo em vista que houve a inversão da posse do bem, que só foi encontrado tempo depois com o réu.

A versão exculpatória do réu não encontrou qualquer amparo nos autos. Alega que estaria sendo perseguido pelos policiais, principalmente por Sivaldo, bem como pela vítima. Isto porque teria tido um relacionamento com a atual namorada deste. No entanto, não produziu a defesa uma prova sequer a respeito destas alegações do réu. Assim, não há como acatar a versão da Defesa. Não se trata de desconsiderar a versão do acusado, mas sim de contrastá-la com o que produzido pela acusação. Em contraponto às ilações do réu, a acusação apresentou 4 testemunhas que reconheceram o réu, sendo que duas o viram sair do local do crime, sendo uma delas a vítima, bem como outra o viu com a motocicleta, em dia posterior ao crime.

Ora, a ampla gama de provas da acusação é suficiente para a condenação do acusado. O fato de ter sido visto no local, bem como de ter sido surpreendido com o bem posteriormente, da razão à versão acusatória.

Destarte, as provas produzidas autorizam a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de perpetrar o crime aquilato na denúncia, não podendo ser acatada a tese da defesa de insuficiência probatória.

Conclui-se, assim, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Dosimetria

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 157, §1º, do Código Penal, ou seja, pena de reclusão de 4 (quatro) anos e multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal.

Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é normal à espécie.

Antecedentes criminais: o réu possui maus antecedentes, conforme fls. 216/220, merecendo a pena base exasperação.

Conduta social: não se pode valorar a conduta social do acusado de forma negativa,

eis que inexistem elementos suficientes para tanto nos autos.

Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, deixo de valorar esta circunstância.

Motivos do crime: não vislumbro motivo específico que justifique o aumento da pena-base. Logo, deixo de valorar esta circunstância judicial.

Circunstâncias do crime: observa-se que as circunstâncias do crime são normais à espécie. Por isso, deixo de valorar esta circunstância.

Consequências do crime: trata-se de sequelas extraordinárias deixadas pela prática do delito. Não foram constatadas consequências relevantes, motivo pelo qual a pena não merece aumento.

Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para o fato.

Presentes uma circunstância negativa, fixo a pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Ausentes circunstâncias agravantes, vez que a condenação do réu de fls. 216 tem trânsito em julgado posterior à data do fato aqui apurado, não podendo ser utilizada como reincidência, mas apenas como maus antecedentes.

Presente a atenuantes da menoridade relativa, vez que o réu era menor de 21 anos à data dos fatos (fls. 120) Por tal motivo, diminuo a pena em 1/6.

Fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal.

c) Causas de aumento e diminuição

Presente a causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, VII do código penal, referente à utilização de arma branca.

Aumento a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço).

Ausentes causas de diminuição.

Fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Regime de cumprimento de pena:

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, tendo em vista o montante de pena aplicado e as circunstâncias desfavoráveis do artigo 59 (maus antecedentes), conforme o art. 33, §2º, a), e art. 33, §3º, do Código Penal.

Em que pese o acusado seja primário, seus maus antecedentes indicam que apenas o regime fechado é suficiente para a reprovabilidade do delito.

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido:

TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018.

Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, conforme o artigo 44, I, do código penal.

Suspensão condicional da pena

Incabível o sursis, já que a quantidade de pena excede o máximo permitido para que o acusado faça jus a essa benesse, nos ditames do artigo 77 do CP.

Dispositivo

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação penal para CONDENAR o réu MATHEUS MARQUES ROSA, como incurso ao disposto no artigo 157, §§1º e 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, cada qual em seu patamar mínimo e reajustado desde a prática delituosa.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será aquele fixado acima, vedado quaisquer benesses.

O réu terá início de cumprimento de pena no regime fechado. Não vislumbro alteração nos motivos que substanciaram a decretação de sua prisão preventiva. Desse modo, deverá permanecer preso durante a fase recursal, se for o caso. Ademais, não faz sentido que o réu tenha esperado o julgamento preso e agora, condenado ao cumprimento de pena de reclusão com início em regime fechado, possa recorrer em liberdade.

Nesse sentido, veja-se decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E do Superior Tribunal de Justiça:

"A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008, Habeas Corpus nº 0193431-48.2013.8.26.0000 - Voto nº 4.455 5)

Responderá o réu pelas custas e despesas processuais, guardados os limites da Lei 1060/50.

Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de recolhimento e o que mais necessário e arquivem os autos com as cautelas de estilo. Também, suspendam-se os direitos políticos do acusado condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD. P.R.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Teodoro Sampaio, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA